

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4709/2542

บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด
(มหาชน

โจทก์

บริษัท มิตซูบิชิ โอ.เอส.เค.ไลน์ส จำกัด
กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 883

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 3, มาตรา 43, มาตรา 45

การขนส่งสินค้าระบบ ชิวยาย/ชิวยาย เป็นการขนส่งที่ผู้ส่งสินค้าต้นทางจะเป็นผู้ไปรับตู้สินค้าจากผู้ขนส่งไปบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้าที่โกดังของผู้ส่งสินค้า แล้วนำตู้สิน้ามามอบให้แก่ผู้ขนส่ง เมื่อขนส่งตู้สินค้าถึงปลายทางแล้วผู้รับตราส่งจะเป็นผู้รับตู้สินค้าไปเปิดตรวจนับสินค้าที่โกดังของผู้รับตราส่งเอง เมื่อใบตราส่งที่จำเลยที่ 1 ออกระบุไว้ว่าสถานที่รับสินค้า โตเกียวชิวยายสถานที่ส่งมอบสินค้ากรุงเทพชิวยาย แสดงว่าในการขนส่งสินค้าพิพาทตั้งแต่จำเลยที่ 1 รับตู้สินค้าจากบริษัท ค. ที่ท่าเรือ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนถึงท่าเรือกรุงเทพ แล้วบริษัท น. จะเป็นผู้รับตู้สินค้าไปตรวจนับสินค้าเอง หากสภาพตู้สินค้าและตราผนึกประตูดัสน์สินค้าอยู่ในสภาพปกติก็ย่อมแสดงว่าสินค้ามิได้สูญหายในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของผู้ขนส่ง จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมซึ่งเป็นผู้ขนส่งสินค้าก็หาต้องรับผิดชอบในกรณีสินค้าพิพาทในตู้สินค้าสูญหายไปไม่แต่ตามใบตราส่งที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกให้แก่ผู้ส่งได้ความว่า ตู้สินค้าซึ่งบรรจุสินค้าพิพาทที่โจทก์รับประกันภัยระบุดราผนึกประตูดัสน์สินค้าหมายเลข เอชเอ

สเอ็มไอแอล 27209 ครั้ง จำเลยร่วมชนส่งตู้สินค้าดังกล่าวมาถึงท่าเรือกรุงเทพ
ปรากฏว่าตู้สินค้ามีตราฉลากประตูดัชนีเป็นหมายเลข เอสพีไอซี 051682 ซึ่งไม่
ปรากฏว่าเหตุใดตราฉลากประตูดัชนีที่ระบุไว้ในใบตราส่งจึงเปลี่ยนไปจากเดิม ดัง
นั้น การที่จำเลยร่วมออกใบตราส่งให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อรับมอบตู้สินค้า แม้จะได้ระบุ
หมายเลขตู้สินค้า แต่มิได้ระบุว่าตราฉลากประตูดัชนีคือหมายเลขใด กรณีจึงยังไม่
แน่ชัดว่าตราฉลากประตูดัชนีหมายเลข เอชเอสเอ็มไอแอล 27209 ถูกเปลี่ยนเป็น
หมายเลขเอสพีไอซี 051682 ก่อนหรือภายหลังจากที่จำเลยร่วมรับมอบตู้สินค้าจาก
ท่าเรือสิงคโปร์เมื่อประตูดัชนีได้ถูกเปิดออกในระหว่างการขนส่งสินค้าจากท่าเรือ
โตเกียวช่วงใดช่วงหนึ่งก่อนที่จะถึงท่าเรือกรุงเทพและสินค้าพิพาทที่โจทก์ได้รับ
ประกันภัยสูญหายไปจึงถือได้ว่าความสูญหายเกิดขึ้นขณะที่สินค้าอยู่ในความดูแล
ของจำเลยที่ 1 และจำเลยร่วม ผู้ขนส่ง จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมจึงต้องรับผิดชอบ
ในความสูญหายของสินค้าพิพาทดังกล่าว พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
พ.ศ. 2534 มาตรา 3 ให้คำนิยาม "ภาชนะขนส่ง" หมายความว่า ตู้สินค้า ไม้รอง
สินค้า หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันซึ่งใช้บรรจุหรือรองรับของ หรือใช้รวม
หน่วยการขนส่งของหลายหน่วยเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการขนส่งทางทะเล และ
ให้คำนิยาม "หน่วยการขนส่ง" หมายความว่า หน่วยแห่งของที่ขนส่งทางทะเลซึ่งนับ
เป็นหนึ่ง และแต่ละหน่วยอาจทำการขนส่งไปตามลำพังได้ เช่น กระสอบ ชัน ถัง ตู้
ม้วน ลัง ลูก ห่อ หีบ อัน หรือหน่วยที่เรียกอย่างอื่น ดังนั้น คำว่า "ตู้" ที่ยกตัวอย่างใน
คำนิยามนั้น ย่อมหมายความว่าถึงตู้สำหรับบรรจุสินค้าหรือของอย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็ก
ต่างจากตู้สินค้าซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและสามารถบรรจุภาชนะสำหรับบรรจุสินค้าขนาด
เล็กดังกล่าวได้เป็นจำนวนมากเพื่อความสะดวกในการขนย้าย ดังนั้น ตู้สินค้าซึ่งเรียก
กันในวงการว่าตู้คอนเทนเนอร์จึงเป็นภาชนะขนส่ง ส่วนตู้เป็นหน่วยการขนส่งดัง
มาตรา 3 บัญญัติให้คำนิยามไว้โดยชัดแจ้งแล้ว มิใช่ว่าตู้หรือตู้สินค้ามีความหมายเป็น

ได้ทั้งหน่วยการขนส่งและภาระขนส่ง เมื่อผู้สินค้าไม่ใช่หน่วยการขนส่ง 1 หน่วย จึงไม่อาจที่จะจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมไม่เกิน 10,000 บาทได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 445,073.47 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในเงินต้น 441,895.45 บาท นับถัดจากวันฟ้อง ไปแก่โจทก์จนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การและแก้ไขคำให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 1 ขอให้ศาลเรียกบริษัทริจินอล คอนเทนเนอร์ไลน์ พีทีอี จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 กับจำเลยร่วมร่วมกันใช้เงิน 340,073.45 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2538 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องไม่เกิน 3,178.02 บาท

จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว เนื่องจากคดีเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์จึงเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีจึงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยชั้นนี้เฉพาะเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมเท่านั้น ซึ่งข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 15

มิถุนายน 2538 โจทก์รับประกันภัยสินค้าเทปวีดีโอ 127 กล่อง รวม 5,770 ม้วน ของ บริษัทโคนิกา(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งสั่งซื้อจากบริษัทโคนิกา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น สำหรับความเสียหายของสินค้ารวมทั้งค่าภาษีนำเข้าเป็นเงิน 17,689.97 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยอัตราแลกเปลี่ยน 24.98 บาท ต่อหนึ่ง ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 441,895.45 บาท บริษัทโคนิกา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ว่าจ้าง จำเลยที่ 1 ให้เป็นผู้ขนสินค้าดังกล่าวจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทย ซึ่งในวันที่ 16 มิถุนายน 2538 จำเลยที่ 1 ได้ออกใบตราส่งให้แก่บริษัทโคนิกา คอร์ปอเรชั่น จำกัด แล้วขนตู้สินค้าหมายเลข ทีโอแอลยู 3106390 ที่มีตราผนึกประตูลูกบิดสินค้า หมายเลขเอชเอสเอ็มไอแอล 27209 ซึ่งบรรจุสินค้าที่พิพาทขึ้นเรือเน็ดลอยด์ นอร์มิงดี แล่นออกจากท่าเรือกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จนถึงท่าเรือประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากเรือเน็ดลอยด์ นอร์มิงดี เป็นเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ไม่อาจเข้าเทียบท่าเรือ กรุงเทพฯ ได้ จำเลยที่ 1 จึงขนตู้สินค้าลงจากเรือเน็ดลอยด์ นอร์มิงดี ที่ท่าเรือประเทศ สิงคโปร์ และว่าจ้างจำเลยร่วมขนตู้สินค้าจากท่าเรือประเทศสิงคโปร์ต่อมายังท่าเรือ กรุงเทพฯ ซึ่งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2538 จำเลยร่วมออกใบตราส่งให้แก่จำเลยที่ 1 แล้วขนตู้สินค้าขึ้นเรือนันทภูมิของจำเลยร่วมแล่นออกจากท่าเรือประเทศสิงคโปร์มา ถึงท่าเรือกรุงเทพฯ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2538 ภายหลังที่ได้ขนตู้สินค้าลงจากเรือนันท ภูมิจากบนลานวางตู้สินค้าของท่าเรือกรุงเทพฯ แล้ว พนักงานผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพตู้ สินค้าหมายเลขทีโอแอลยู 3106390 มีตราผนึกประตูลูกบิดสินค้าหมายเลข เอสพีไอซี 051682 อยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีชำรุดเสียหาย แต่เมื่อเปิดประตูลูกบิดสินค้าออกเพื่อ ตรวจสอบกลับปรากฏว่าไม่มีสินค้าเทปวีดีโอ 127 กล่อง รวม 5,770 ม้วน ที่โจทก์รับประกันภัยไว้เลย คงมีแต่สินค้าของบุคคลอื่นที่รวมส่งมาด้วยกันตามใบรายการสินค้า ขาดและเกินจากบัญชีสินค้าเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เอกสารหมาย จ.12 บริษัทโคนิกา (ประเทศไทย) จำกัด ได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกัน

ภัย ซึ่งโจทก์ก็ได้ชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทโคนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด เรียบร้อยแล้ว

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการแรกมีว่า จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์หรือไม่ ที่จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมอุทธรณ์เป็นทำนองเดียวกัน สรุปได้ว่า การขนส่งสินค้าที่พิพาทในคดีนี้เป็นการขนส่งแบบ ชิวาย/ชิวาย ซึ่งหมายความว่า ผู้ส่งจะรับตู้สินค้าไปบรรจุสินค้าที่โกดังของผู้ส่ง ผู้ส่งเป็นผู้ปิดตู้สินค้า และผนึกตราเองแล้วจึงนำตู้สิน้ามามอบให้แก่ผู้ขนส่ง ดังนั้นจำเลยที่ 1 จึงไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวข้องกับสินค้าที่บริษัทโคนิก้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด บรรจุไว้ในตู้สินค้าเลย เมื่อเรือเน็ดลอยด์ นอร์มั่งดีของจำเลยที่ 1 บรรทุกตู้สินค้ามาถึงท่าเรือประเทศ สิงคโปร์ แล้วจำเลยร่วมรับมอบตู้สินค้าบรรทุกขึ้นเรือนันทภูมิของจำเลยร่วมขนส่ง ต่อจนถึงท่าเรือกรุงเทพและขนตู้สินค้าลงวางบนลานวางตู้สินค้าของท่าเรือกรุงเทพ แล้ว ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมผู้ขนส่งก็เป็นอันสิ้นสุดทั้งขณะที่มอบตู้สินค้าให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยนั้นสภาพตู้สินค้าและตราผนึกประตูดัสนี้ก็ อยู่ในสภาพเรียบร้อยมิได้มีการชำรุดเสียหาย การที่สินค้าที่โจทก์รับประกันภัย สูญหายจึงมิได้เกิดขึ้นขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมแต่อย่างใด จึงหาต้องรับผิดชอบต่อโจทก์นั้นเห็นว่า ในการขนส่งสินค้าที่พิพาทในคดีนี้เป็นระบบ ชิวาย/ชิวาย อันเป็นการขนส่งที่ผู้ส่งสินค้าต้นทางจะเป็นผู้ไปรับตู้สินค้าจากผู้ขนส่งไป บรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้าที่โกดังของผู้ส่งสินค้า แล้วนำตู้สิน้ามามอบให้แก่ผู้ขนส่ง เมื่อขนส่งตู้สินค้าถึงปลายทางแล้วผู้รับตราส่งจะเป็นผู้รับตู้สินค้าไปเปิดตรวจนับสินค้าที่โกดังของผู้รับตราส่งเองเช่นกันซึ่งตามใบตราส่ง เอกสารหมาย จ.7 ที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกก็ระบุไว้ว่าสถานที่รับสินค้า โตเกียวชิวาย สถานที่ส่งมอบสินค้า กรุงเทพ ชิวาย จึงแสดงว่าในการขนส่งสินค้าที่พิพาทตั้งแต่จำเลยที่ 1 รับตู้สินค้าจากบริษัทโคนิก้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ท่าเรือโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนถึงท่าเรือกรุงเทพ แล้ว บริษัทโคนิก้า (ประเทศไทย) จำกัดจะเป็นผู้รับตู้สินค้าไปตรวจนับสินค้าเอง หาก

สภาพตู้สินค้าและตราผนึกประตูดัชนีตู้สินค้าอยู่ในสภาพปกติก็ย่อมแสดงว่าสินค้านี้ได้
สูญหายในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของผู้ขนส่ง จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมซึ่งเป็นผู้
ขนส่งสินค้าก็หาต้องรับผิดชอบในการที่สินค้าที่พิพาทในตู้สินค้าสูญหายไปไม่ แต่ข้อเท็จ
จริงตามใบตราส่ง เอกสารหมายเลข 7 ที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกได้ความว่าตู้สินค้าซึ่ง
บรรจุสินค้าที่พิพาทที่โจทก์รับประกันภัยระบุดราชนิกประตูดัชนีตู้สินค้าหมายเลขเอชเอส
เอ็มโอแอล 27209 ครั้นจำเลยร่วมขนส่งตู้สินค้านี้ดังกล่าวมาถึงท่าเรือกรุงเทพ นาย
บัญญัติ รุณทิวา พนักงานการทำเรือแห่งประเทศไทยผู้ร่วมเปิดตู้สินค้าและตรวจนับ
สินค้าพยานโจทก์เบิกความว่า ตู้สินค้ามีตราผนึกประตูดัชนีตู้สินค้าเป็นหมายเลข เอสพีไอ
ซี 051682 ตามสำเนารายการนับจำนวนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ เอกสารหมายเลข 13
ซึ่งจำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมมิได้นำสืบให้เห็นว่าเหตุใดตราผนึกประตูดัชนีตู้สินค้าตามที่
ระบุไว้ในใบตราส่งเอกสารหมายเลข 7 จึงเปลี่ยนไปจากเดิม จำเลยร่วมคงนำสืบแต่
เพียงว่า ได้รับตู้สินค้าจากท่าเรือประเทศสิงคโปร์และเมื่อมาถึงท่าเรือกรุงเทพสภาพตู้
สินค้าและตราผนึกประตูดัชนีตู้สินค้าเรียบร้อยไม่ชำรุดเสียหายเท่านั้น ทั้งสำเนาใบตราส่ง
เอกสารหมายเลข 1 ซึ่งจำเลยร่วมออกให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อรับมอบตู้สินค้า ก็ระบุแต่
เพียงหมายเลขตู้สินค้า แต่มิได้ระบุว่าตราผนึกประตูดัชนีตู้สินค้าคือหมายเลขใด ดังนั้นจึง
ยังไม่แน่ชัดว่าตราผนึกประตูดัชนีตู้สินค้าหมายเลข เอชเอสเอ็มโอแอล 27209 ถูกเปลี่ยน
เป็นหมายเลข เอสพีไอซี 051682 ก่อนหรือภายหลังจากที่จำเลยร่วมรับมอบตู้สินค้า
จากท่าเรือสิงคโปร์ การที่ตราผนึกประตูดัชนีตู้สินค้าถูกเปลี่ยนไปเช่นนี้ จึงทำให้เห็นว่า
ประตูดัชนีตู้สินค้าได้ถูกเปิดออกในระหว่างการขนส่งสินค้าจากท่าเรือโตเกียวช่วงใดช่วง
หนึ่งก่อนที่จะถึงท่าเรือกรุงเทพ เมื่อสินค้าที่พิพาทที่โจทก์ได้รับประกันภัยสูญหายไป
จึงถือได้ว่าความสูญหายเกิดขึ้นขณะที่สินค้าอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 1 และจำ
เลยร่วม ผู้ขนส่งจำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมจึงต้องรับผิดชอบในความสูญหายของสินค้า
ที่พิพาทดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยรับฟังว่าจำเลยที่ 1 และจำเลย

ร่วมต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์นั้นเป็นการชอบแล้ว อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยร่วมอุทธรณ์ในปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าเสียหายว่า ตู้หรือตู้สินค้ายี่ห้อภาษาอังกฤษใช้คำว่า คอนเทนเนอร์ เหมือนกัน มีความหมายเป็นได้ทั้งหน่วยการขนส่งหรือภาชนะขนส่ง ตามบทนิยามศัพท์ใน มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มิได้มีความหมายว่า ภาชนะขนส่งดังเช่นศาลชั้นต้นวินิจฉัยเท่านั้น เมื่อสำเนาใบตราส่ง เอกสารหมายเลข 1 ระบุเพียงจำนวนตู้สินค้ายี่ห้อที่สินค้ายี่ห้อสูญหายมีเพียง 1 ตู้ กรณีจึงต้องถือว่า ตู้สินค้ายี่ห้อเป็นหน่วยขนส่ง จำเลยร่วมจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายไม่เกิน 10,000 บาท ต่อหนึ่งหน่วยการขนส่ง ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2535 นั้น เห็นว่าพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 3 ให้คำนิยาม "ภาชนะขนส่ง" หมายความว่า ตู้สินค้ายี่ห้อ ไม้รองสินค้ายี่ห้อ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันซึ่งใช้บรรจุหรือรองรับของหรือใช้รวมหน่วยการขนส่งของหลายหน่วยเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการขนส่งทางทะเลและให้คำนิยาม "หน่วยการขนส่ง" หมายความว่า หน่วยแห่งของที่ขนส่งทางทะเลซึ่งนับเป็นหนึ่งและแต่ละหน่วยอาจทำการขนส่งไปตามลำพังได้ เช่น กระสอบขึ้น ถัง ตู้ ม้วน ลัง ลูก ห่อ หีบ อัน หรือหน่วยที่เรียกอย่างอื่น จากคำนิยามคำว่า "หน่วยการขนส่ง" ย่อมเห็นได้ว่าคำว่า "ตู้" ที่ยกตัวอย่างในคำนิยามนั้น ย่อมหมายความว่าถึงตู้สำหรับบรรจุสินค้ายี่ห้อหรือของอย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็ก ต่างจากตู้สินค้ายี่ห้อซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและสามารถบรรจุภาชนะสำหรับบรรจุสินค้ายี่ห้อขนาดเล็กดังกล่าวได้เป็นจำนวนมากเพื่อความสะดวกในการขนย้าย ดังนั้นตู้สินค้ายี่ห้อที่เรียกกันในวงการว่าตู้คอนเทนเนอร์จึงเป็นภาชนะขนส่งส่วนตู้เป็นหน่วยการขนส่งดังที่พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 3 บัญญัติให้คำนิยามไว้โดยชัดแจ้งแล้ว มิใช่ว่าตู้หรือตู้สินค้ายี่ห้อที่มีความหมายเป็นได้ทั้งหน่วยการขนส่งและภาชนะขนส่งดังเช่นที่จำเลยร่วมอุทธรณ์ ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าตู้สินค้ายี่ห้อไม่ใช่หน่วย

การขนส่ง 1 หน่วย จึงไม่อาจที่จะจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมไม่เกิน 10,000 บาท ได้นั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยร่วมฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยร่วมอุทธรณ์เกี่ยวกับเรื่องอายุความสรุปได้ว่าเดิมจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน 2539 ขอให้เรียกบริษัทอาร์.ซี.แอล. คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัดเข้ามาเป็นจำเลยร่วมทั้ง ๆ ที่ใบตราส่งที่จำเลยร่วมออกให้แก่จำเลยที่ 1 ก็ระบุชื่อผู้ออกใบตราส่งไว้แจ้งชัดว่า บริษัทริจินอล คอนเทนเนอร์ไลน์ส พีทีอี จำกัด แสดงว่าจำเลยที่ 1 ทราบชื่อที่แท้จริงของจำเลยร่วมตั้งแต่ต้นแล้ว การที่จำเลยที่ 1 ขอให้เรียกบริษัทอาร์.ซี.แอล.คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด เข้ามาในคดีจึงเป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 ไม่มีความประสงค์หรือเจตนาที่จะขอให้เรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีตั้งแต่ต้น การที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2540 ขอให้แก้ไขชื่อบริษัทอาร์.ซี.แอล. คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด มาเป็นชื่อจำเลยร่วมโดยอ้างว่าชื่อดังกล่าวเป็นชื่อย่อจำเลยร่วมนั้น เมื่อศาลชั้นต้นอนุญาตก็ต้องถือว่าจำเลยร่วมถูกเรียกเข้ามาในคดีในวันที่ 27 มีนาคม 2540 ซึ่งผลของกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(3) จำเลยร่วมย่อมมีสิทธิเหมือนถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ตามมาตรา 58 วรรคแรก จำเลยร่วมย่อมยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์ได้ จำเลยร่วมส่งมอบสินค้าตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2538 แล้ว คดีโจทก์สำหรับจำเลยร่วมจึงขาดอายุความตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลพ.ศ. 2534 มาตรา 46 แล้วนั้น เห็นว่า ตามคำร้องของจำเลยที่ 1 ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน 2539 ต้องการที่จะให้เรียกเจ้าของเรือนั้นทงุมิที่ร่วมขนส่งตู้สินค้าคดีนี้เข้ามาเป็นจำเลยในคดีร่วมกับจำเลยที่ 1 ด้วย ซึ่งแม้ตามคำร้องระบุชื่อเจ้าของเรือนั้นทงุมิที่จำเลยที่ 1 ขอเรียกเข้ามาในคดีนั้นเป็นอักษรไทยว่า "บริษัทอาร์.ซี.แอล.คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด" ก็ตาม แต่จำเลยที่ 1 ได้เขียนชื่อเป็นอักษรโรมันภายในเครื่องหมายวงเล็บไว้ด้วยว่า Regional Container Lines เมื่อพิจารณาสำเนาใบตราส่งเอกสารหมายเลข 1 ที่จำเลยร่วมเป็นผู้ออกให้จำเลยที่ 1 แล้ว จะมีชื่อด้านบนภายในกรอบสี่เหลี่ยมว่า อาร์ซีแอล

(อยู่ในวงรี) ริจินอล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส (RCL Regional Container Lines) และ
ด้านล่างช่องลายมือชื่อผู้ขนส่งมีชื่อว่า บริษัทริจินอล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี
จำกัด (REGIONAL CONTAINER LINES PTE.LTD.) จึงอาจทำให้จำเลยที่ 1
เข้าใจว่าเจ้าของเรือนั้นทงมมีชื่อตามที่ระบุมาในคำร้องได้ทั้งตามสำเนาภาพถ่ายเรือ
นั้นทงมเอกสารหมาย ล.8 ก็ปรากฏว่ามีอักษรโรมันว่า "อาร์ซีแอล" ขนาดใหญ่อยู่ที่
หัวเรือด้วยจึงถือได้ว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาขอให้เรียกเจ้าของเรือนั้นทงมคือจำเลย
ร่วมเข้ามาในคดีการแก้ไขให้ถูกต้องตรงกับชื่อที่แท้จริงของจำเลยร่วมในภายหลัง
ย่อมกระทำได้ และถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ขอให้เรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีตาม
คำร้องฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน 2539 แล้ว คดีโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความตามพระ
ราชบัญญัติการรับชนของทางทะเลพ.ศ. 2534 มาตรา 46 ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยนั้น
ชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมฟังไม่ขึ้นทุกข้อ"

พิพากษายืน

(พินิจ เพชรรุ่ง-จรัญ หัตถกรรม-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ